مأزق تفسير الكتلة النيابية الاكثر عدداً في مجلس النواب العراقي

البرلمان العراقي يعيش تدهورات كبيرة داخل اورقتهِ بعد تعليق رئيس مجلس القضاء الاعلى على تفسير مادة (76) من الدستور العراقي. في قرار المحكمة الاتحادية رقم (25/اتحادية/2010)، قامت المحكمة بتفسير مصطلح الكتلة النيابية الأكثر عددا حسب نص المادة (76) من الدستور العراقي على ان هي إما الكتلة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات، ام الكتلة الاكبر عددا التي تشكلت من تحالف عدة كتل داخل مجلس النواب. فإيهما اكثر عدداً، يتولى مرشحهم منصب رئيس الوزراء.

في 2010/3/25، وبعد طلب من رئيس مجلس الوزراء انذاك (نوري جواد المالكي) تفسير نص المادة (76) من الدستور العراقي لعام 2005، والذي يتعلق بتفسير جزئية (مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا). وفي قرارها رقم (25/اتاحدية/2010) ، قامت المحكمة بتفسير هذهِ الجزئية على ان الكتلة النيابة الاكثر عددا هي اما تلك الكتلة التي فازت باكبر عدد من المقاعد في البرلمان او تلك الكتلة التي نشأت من تحالفات داخل قبة البرلمان. ايهما اكثر، يتولي مرشحها رئاسة الوزراء بأختيار من رئيس الجمهورية. بسبب هذا النص، أُختير نوري المالكي آنذاك رئيساً للوزراء وذلك بعد تحالف كتلتهِ مع كتل اخرى داخل البرلمان مما ادى الى حصولهم على اكبر عدد مقاعد مما مهد الطريق الى المالكي لرئاسة الوزراء وخسارة مرشح الكتلة العراقية (الدكتور اياد علاوي) الفائزة بأكبر عدد مقاعد. وقد استمرت البرلمانات المتعاقبة بالسير على النهج نفسهِ في اختيار رئيس الوزراء للدورات النيابة الثالثة والرابعة والخامسة.

في يوم الثالث من اذار لسنة 2026، قام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بالتعليق على تفسير المحكمة الاتحادية العليا حول (مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا). حيث اورد القاضي ان التفسير شابه عدد من المثالب الدستورية وان المحكمة الاتحادية خالفة ظاهر النص، ودعى الى تعديل دستوري لتعديل المادة (74) ، او بتعديل قانون مجلس النواب لألزام تسجيل الكتلة النيابة الاكثر عددا داخل مجلس النواب في اول جلسة لهُ في الدورة النيابية. وبنائاً على ماذكر، من المرجح ان يتم تغيير سمة الكتلة النيابية الاكثر عددا داخل البرلمان العراقي تماشياً مع ماذكر من قبل القاضي فائق زيدان, مما سوف يؤدي الى ابطال ترشح مرشح الكتلة النيابة المتحالفة الاكثر عددا داخل البرلمان (الأطار التنسيقي) لمشرحهم (نوري المالكي) واختيار رئيس الوزراء الحالي المهندس محمد شياع السوداني كرئيساً للوزراء وذلك لفوزهِ باكبر عدد مقاعد داخل البرلمان العراقي للدورة النيابة السادسة عن ائتلاف الأعمار والتنمية.

في الخاتمة، شكّل تفسير المادة (74) من الدستور العراقي معظلة كبيرة لفترة طويلة داخل اورقة البرلمانات المتعاقبة. فبسبب تفسير المحكمة الاتحادية العليا لجملة مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، تم الانحراف عن التفسير الحقيقي لها، مما ادى الى اعطاء الفرصة للكتل الخاسرة دائماُ الفرصة في تشكيل كتلة كبرى داخل البرلمان والاستحصال على منصب رئاسة الوزراء من الكتلة الفائزة. حيث ان هذهِ المشلكة من الممكن ان يتم تفاديها في حال تطبيق رأي القاضي فائق زيدان وتعليقهِ على جملة مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً من خلال تعديل الدستور او قانون مجلس النواب.